



Antragsteller:**Peter Ferenc**

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Telefon: +49 157 317 33332

 FAX: +1 231 538 6409

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Telefon: +32 2 299 11 11

 Durchwahl: +32 229-86103

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Ihr Zeichen: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Sache: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Unser Zeichen: TFIA-2026-JV-009

ANTWORT AUF DEN BESCHLUSS ÜBER DIE VERWEIGERUNG DES DOKUMENTENZUGANGS

gemäß {{R1049:Verordnung (EG) Nr. 1049/2001}} und {{TFEU15:Artikel 15 AEUV}}

Sehr geehrte Frau Generaldirektorin, sehr geehrter Herr Whelan,

hiermit nehme ich Stellung zu Ihrem Beschluss vom 7. Januar 2026, mit dem Sie mir den Zugang zu den Dokumenten der Verfahrensakte in der Sache [M.10815](#) verweigert haben. Die Verweigerung stützen Sie auf die allgemeine Vermutung der Nichtverbreitung und auf die Ausnahmen nach [Artikel 4 Absatz 2 erster und dritter Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001](#). Nachstehend führe ich die Gründe an, aus denen dieser Beschluss keinen Bestand hat.

I. Die allgemeine Vermutung ist widerlegbar — und Sie haben ihre Anwendung nicht konkret begründet

In Ihrem Beschluss räumen Sie selbst ein, dass die in der Rechtsprechung anerkannte Vermutung „nicht die Möglichkeit ausschließt, nachzuweisen, dass bestimmte Dokumente von der Vermutung nicht erfasst sind“. Das ist zutreffend: So hat der Gerichtshof in den Rechtssachen [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) und [Agrofert \(C-477/10 P\)](#) entschieden.

Zugleich führen Sie aus, ich hätte dies nicht nachgewiesen. Das ist verfahrensrechtlich nicht haltbar: Ich kann keine Eigenschaften von Dokumenten nachweisen, deren Verzeichnis Sie mir verweigern. Die Kommission hat mir nicht einmal ein Aktenverzeichnis zugänglich gemacht — also weder Titel noch Daten oder Verfasser der einzelnen Dokumente. In der Praxis wirkt die Vermutung damit nicht als widerlegbar, sondern als absolut, was ihrem eigenen Sinn widerspricht.

⚠ **Ich beantrage daher, mir das Aktenverzeichnis in der Sache M.10815 zu übermitteln** — eine Liste der Dokumente mit Angabe von Datum, Verfasser und Art des Dokuments. Ohne dieses ist das Recht auf Gegenbeweis nach Odile Jacob und Agrofert illusorisch.

II. Die Vermutung erfasst nicht alle beantragten Dokumente

Die Vermutung nach Odile Jacob bezieht sich auf Dokumente, die *zwischen der Kommission und den anmeldenden sowie anderen (dritten) Parteien ausgetauscht* wurden. Mein Antrag betrifft jedoch auch Dokumente, die nicht unter diese Kategorie fallen, insbesondere:

- Marktanalysen und interne Bewertungen, die von der GD Wettbewerb selbst erstellt wurden,
- die ungeschwärzte Fassung des Kommissionsbeschlusses, mithin einen Akt des Organs und keine Eingabe der Parteien,
- Dokumente, bei denen jede angemessene Frist zum Schutz geschäftlicher Sensibilität bereits abgelaufen ist.

Für diese Kategorien war es Ihre Pflicht, eine konkrete und individuelle Prüfung vorzunehmen. Ihr Beschluss enthält von einer solchen Prüfung nicht die geringste Spur.

III. Überwiegendes öffentliches Interesse — konkret, nicht allgemein

Mein Vorbringen zum öffentlichen Interesse haben Sie als „Erwägungen rein allgemeiner Art“ zurückgewiesen. Ich führe es daher konkret und unter Bezugnahme auf Ihren eigenen Text aus.

In den Randnummern 138 bis 142 des Beschlusses [M.10815](#) (Seiten 28 – 31) stellt die Kommission selbst fest, dass auf die Tätigkeit des Gemeinschaftsunternehmens sowohl die [DSGVO](#) als auch die [Richtlinie 2002/58/EG](#) Anwendung finden, mithin die Anforderungen an die Rechtsgrundlage, die Zweckbindung, die Transparenz und die qualifizierte Einwilligung nach [Artikel 4 Nummer 11 DSGVO](#). In Randnummer 142 führt die Kommission jedoch ausdrücklich aus, dass sie diese Regeln *nur* zum Zweck der Prüfung des Zusammenschlusses erörtert und dass ihre Analyse die Beurteilung der Einhaltung durch die Beteiligten unberührt lässt.

⚠ **Darin liegt der Kern der Sache.** Die Kommission hat die Regeln benannt, deren Einhaltung aber nicht geprüft — und die Unterlagen, anhand deren dies überprüfbar wäre, sind geschwärzt oder geheim. Das öffentliche Interesse ist hier daher nicht abstrakt: Es geht um die Überprüfbarkeit der Frage, ob ein von der Kommission genehmigter

Zusammenschluss Praktiken legalisiert hat, welche die Kommission selbst nie überprüft hat.

Ferner weise ich darauf hin, dass in der Sache ein Verfahren vor dem Gericht der Europäischen Union anhängig ist (Rechtssache [T-61/26](#)). Der Zugang zu den Unterlagen ist daher auch für die Ausübung des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf nach [Artikel 47 der Charta](#) erforderlich. Ein Gericht kann einen Akt nicht überprüfen, dessen tatsächliche Grundlage weder ihm noch dem Kläger zugänglich ist.

III.b Konkreter Verdacht nach Artikel 101 und 102 AEUV

Das Gemeinschaftsunternehmen führt vier marktbeherrschende Betreiber auf dem Markt für elektronische Kommunikation zusammen. Gerade jene Teile der Unterlagen, die geschwärzt oder geheim gehalten werden, betreffen Bereiche, die klassische Merkmale einer Koordinierung darstellen: Preisbildung, Datenaustausch, Zugang zur Infrastruktur und Governance-Mechanismen. Es handelt sich mithin um die einzigen Dokumente, anhand deren beurteilt werden kann, ob die genehmigte Struktur nicht als Instrument einer abgestimmten Verhaltensweise im Sinne von [Artikel 101 AEUV](#) oder eines Missbrauchs einer kollektiven marktbeherrschenden Stellung nach [Artikel 102 AEUV](#) wirkt.

Dieser Verdacht ist weder hypothetisch noch privat. In derselben Sache habe ich bei der Kommission eine förmliche Beschwerde wegen Kartellpraktiken (Form C) eingereicht, die der Generaldirektion Wettbewerb vorliegt. Damit entsteht eine Lage, in der die Kommission eine Beschwerde über ein Verhalten prüft, dessen tatsächliche Grundlage sie jedem anderen vorenthält. Als einzige Stelle, die die Sache beurteilen kann, verbleibt somit diejenige, die den Zusammenschluss genehmigt hat. Das widerspricht dem Sinn von [Artikel 15 AEUV](#).

III.c Schutz der finanziellen Interessen der Union (Artikel 325 AEUV)

Die Union kofinanziert Projekte der digitalen und der Telekommunikationsinfrastruktur, unter anderem über die Europäische Investitionsbank und das Programm InvestEU; nach öffentlich zugänglichen Angaben ist einer der Beteiligten des Zusammenschlusses Industriepartner in Projekten, die aus öffentlichen Mitteln der Union finanziert werden. Werden die Preise in diesem Sektor in einer Struktur gebildet, deren Koordinierungsmechanismen nicht überprüfbar sind, fließen öffentliche Mittel ohne jegliche Kontrolle in sie.

[Artikel 325 AEUV](#) verpflichtet die Union und die Mitgliedstaaten, Betrug und sonstige rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union zu bekämpfen. Das Interesse an der Überprüfbarkeit, ob öffentliche Mittel nicht in Preisen enden, die durch nicht überprüfbare Koordinierung entstanden sind, ist ein öffentliches Interesse par excellence — und es unterscheidet sich von dem privaten Interesse, auf das Sie sich in Ihrem Beschluss berufen.

IV. Der Teilzugang nach Artikel 4 Absatz 6 wurde nicht tatsächlich geprüft

In Abschnitt 4 Ihres Beschlusses führen Sie aus, Sie hätten den Teilzugang geprüft, und verweisen mich sodann auf Abschnitt 1.2 des Formblatts CO sowie auf Dokumente, die *bereits*

öffentlich sind. Das ist jedoch keine Prüfung des Teilzugangs — es ist ein Verweis auf das, was auch ohne Ihren Beschluss öffentlich ist.

Teilzugang nach [Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung 1049/2001](#) bedeutet die Verbreitung derjenigen Teile nicht öffentlicher Dokumente, die von der Ausnahme nicht erfasst sind. Eine solche Prüfung fehlt in Ihrem Beschluss. Ich beantrage, sie durchzuführen und ihr Ergebnis Dokument für Dokument zu begründen.

V. Gute Verwaltung und Transparenz

Die Begründung des Beschlusses ist allgemein formuliert und wiederholt feststehende Formeln ohne Bezug zur konkreten Akte. Damit ist weder die Begründungspflicht nach [Artikel 41 der Charta](#) erfüllt noch das Transparenzgebot nach [Artikel 15 AEUV](#) und [Artikel 42 der Charta](#).

VI. Ich beantrage

1. **das Aktenverzeichnis** in der Sache [M.10815](#) zu übermitteln (Liste der Dokumente mit Datum, Verfasser und Art),
2. **eine konkrete und individuelle Prüfung** jedes beantragten Dokuments vorzunehmen statt eines pauschalen Verweises auf die allgemeine Vermutung,
3. **den Teilzugang zu prüfen** nach [Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung 1049/2001](#) und ihn Dokument für Dokument zu begründen,
4. **die ungeschwärzte Fassung des Beschlusses** in der Sache [M.10815](#) sowie die internen Marktanalysen der GD COMP zugänglich zu machen,
5. **das überwiegende öffentliche Interesse zu bewerten** im Licht der [Randnummern 138 – 142 des eigenen Beschlusses der Kommission](#) und des anhängigen Verfahrens [T-61/26](#),
6. **dabei zu berücksichtigen** meine anhängige Beschwerde wegen Kartellpraktiken nach [Artikel 101](#) und [102 AEUV](#) in derselben Sache,
7. **das öffentliche Interesse auch unter dem Blickwinkel von [Artikel 325 AEUV](#)** zu beurteilen, also des Schutzes der finanziellen Interessen der Union bei aus öffentlichen Mitteln kofinanzierten Projekten der digitalen Infrastruktur.

VII. Vorbehalt weiterer Schritte

Sollte die Kommission auf diese Antwort nicht in der Sache reagieren, behalte ich mir eine Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten wegen Missstands in der Verwaltungstätigkeit sowie die Inanspruchnahme gerichtlicher Rechtsbehelfe nach [Artikel 263 AEUV](#) vor. Dieser Vorbehalt entfaltet Rechtswirkung ab dem Tag des Zugangs dieses Schreibens.

Diese Sache ist Teil der Initiative FIA FOX für einen fairen und wettbewerbsfähigen Internetmarkt in der EU. Der Schriftwechsel wird veröffentlicht, um die Öffentlichkeit über das Vorgehen der Institutionen in einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Kumhausen, den 19. 07. 2026



Peter Ferenc

Bürger der Europäischen Union

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) im Sinne der eIDAS-Verordnung unterzeichnet.

Applicant:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Phone: **+49 157 317 33332**

 FAX: **+1 231 538 6409**

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Phone: **+32 2 299 11 11**

 **Direct line:** **+32 229-86103**

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Your reference: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Case: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Our reference: TFIA-2026-JV-009

REPLY TO THE DECISION REFUSING ACCESS TO DOCUMENTS

under {{R1049:Regulation (EC) No 1049/2001}} and {{TFEU15:Article 15 TFEU}}

Dear Director-General, dear Mr Whelan,

I hereby respond to your decision of 7 January 2026 refusing me access to the documents in the case file in Case [M.10815](#). The refusal is based on the general presumption of non-disclosure and on the exceptions under [Article 4\(2\), first and third indents, of Regulation 1049/2001](#). Set out below are the reasons why that decision cannot stand.

I. The general presumption is rebuttable — and you have not justified its application concretely

In your decision you yourself acknowledge that the presumption recognised in the case-law “does not exclude the possibility of demonstrating that certain documents are not covered by the presumption”. That is correct: the Court of Justice so held in [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) and in [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

At the same time you state that I have not demonstrated this. That is procedurally untenable: I cannot demonstrate the characteristics of documents whose list you refuse to provide. The Commission has not disclosed to me even an inventory of the file — not the titles, dates or

authors of the individual documents. In practice the presumption therefore operates not as rebuttable but as absolute, which is contrary to its very rationale.

⚠ **I therefore request that you provide me with an inventory of the file in Case M.10815** — a list of documents indicating the date, author and type of each document. Without it, the right to demonstrate the contrary under Odile Jacob and Agrofert is illusory.

II. The presumption does not cover all the documents requested

The presumption under Odile Jacob applies to documents *exchanged between the Commission and the notifying and other (third) parties*. My request, however, also concerns documents which do not fall within that category, in particular:

- market analyses and internal assessments drawn up by DG Competition itself,
- the unredacted version of the Commission decision, that is to say an act of the institution, not a submission of the parties,
- documents in respect of which any reasonable period for protecting commercial sensitivity has already elapsed.

For those categories it was your duty to carry out a concrete and individual examination. Your decision contains no trace of any such examination.

III. Overriding public interest — concrete, not general

You dismissed my argument on the public interest as “considerations of a purely general nature”. I therefore set it out concretely and by reference to your own text.

In recitals 138 to 142 of decision [M.10815](#) (pages 28 – 31) the Commission itself finds that both the [GDPR](#) and [Directive 2002/58/EC](#) apply to the activities of the joint venture, that is to say the requirements of a legal basis, purpose limitation, transparency and qualified consent under [Article 4\(11\) GDPR](#). In recital 142, however, the Commission expressly states that it discusses those rules *solely* for the purposes of assessing the concentration and that its analysis is without prejudice to any assessment of the parties' compliance with them.

⚠ **This is the heart of the matter.** The Commission named the rules but did not examine compliance with them — and the underlying documents by which this could be verified are redacted or withheld. The public interest here is therefore not abstract: it concerns the verifiability of whether a concentration cleared by the Commission has legalised practices which the Commission itself never verified.

I further point out that proceedings are pending before the General Court of the European Union (Case [T-61/26](#)). Access to the underlying documents is therefore also necessary for the exercise of the right to an effective remedy under [Article 47 of the Charter](#). A court cannot review an act whose factual basis is accessible neither to it nor to the applicant.

III.b Concrete suspicion under Articles 101 and 102 TFEU

The joint venture brings together four dominant operators on the electronic communications market. The very parts of the documents which are redacted or withheld concern areas that are classic indicators of coordination: price formation, data sharing, access to infrastructure and governance mechanisms. These are therefore the only documents from which it can be assessed whether the cleared structure does not operate as an instrument of concerted practice within the meaning of [Article 101 TFEU](#), or of abuse of a collective dominant position under [Article 102 TFEU](#).

This suspicion is neither hypothetical nor private. In the same matter I have lodged with the Commission a formal complaint concerning cartel practices (Form C), which is before the Directorate-General for Competition. A situation thus arises in which the Commission assesses a complaint about conduct whose factual basis it refuses to disclose to anyone else. The only entity able to assess the matter therefore remains the one which cleared the concentration. That is contrary to the purpose of [Article 15 TFEU](#).

III.c Protection of the financial interests of the Union (Article 325 TFEU)

The Union co-finances digital and telecommunications infrastructure projects, inter alia through the European Investment Bank and the InvestEU programme; according to publicly available information, one of the parties to the concentration is an industrial partner in projects financed from Union public funds. If prices in this sector are formed within a structure whose coordination mechanisms cannot be verified, public funds flow into it without any control whatsoever.

[Article 325 TFEU](#) requires the Union and the Member States to counter fraud and any other illegal activity affecting the financial interests of the Union. The interest in being able to verify whether public funds do not end up in prices formed by unverifiable coordination is a public interest par excellence — and it is distinct from the private interest to which you refer in your decision.

IV. Partial access under Article 4(6) was not genuinely assessed

In Section 4 of your decision you state that you considered partial access and then refer me to Section 1.2 of the Form CO and to documents which are *already* public. That, however, is not an assessment of partial access — it is a reference to what is public even without your decision.

Partial access under [Article 4\(6\) of Regulation 1049/2001](#) means disclosure of those parts of non-public documents which are not covered by the exception. Your decision contains no such assessment. I request that it be carried out and its outcome reasoned document by document.

V. Good administration and transparency

The statement of reasons is formulated in general terms and repeats standard formulae without any link to the specific file. The obligation to state reasons under [Article 41 of the](#)

[Charter](#) is thus not fulfilled, nor is the requirement of transparency under [Article 15 TFEU](#) and [Article 42 of the Charter](#).

VI. I request that you

1. **provide an inventory of the file** in Case [M.10815](#) (a list of documents with date, author and type),
2. **carry out a concrete and individual examination** of each requested document instead of a blanket reference to the general presumption,
3. **assess partial access** under [Article 4\(6\) of Regulation 1049/2001](#) and give reasons document by document,
4. **disclose the unredacted version of the decision** in Case [M.10815](#) and the internal market analyses of DG COMP,
5. **assess the overriding public interest** in the light of [recitals 138 – 142 of the Commission's own decision](#) and of the pending proceedings in Case [T-61/26](#),
6. **take into account in that assessment** my pending complaint concerning cartel practices under [Articles 101](#) and [102 TFEU](#) in the same matter,
7. **assess the public interest also from the perspective of [Article 325 TFEU](#)**, that is to say the protection of the financial interests of the Union in digital infrastructure projects co-financed from public funds.

VII. Reservation of further steps

Should the Commission fail to respond to this reply on the substance, I reserve the right to lodge a complaint with the European Ombudsman for maladministration and to pursue judicial remedies under [Article 263 TFEU](#). This reservation takes legal effect from the date of receipt of this letter.

This matter forms part of the FIA FOX initiative for a fair and competitive internet market in the EU. The correspondence is published in order to inform the public about the conduct of the institutions in a matter of public interest.

Yours faithfully,

Kumhausen, 19. 07. 2026



Peter Ferenc
citizen of the European Union

This document is signed with a qualified electronic signature (QES) within the meaning of the eIDAS Regulation.

Navrhovateľ:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Telefón: +49 157 317 33332

 FAX: +1 231 538 6409

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Telefón: +32 2 299 11 11

 Priama linka: +32 229-86103

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Vaša značka: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Vec: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Naša značka: TFIA-2026-JV-009

ODPOVEĎ NA ROZHODNUTIE O ODMIETNUTÍ PRÍSTUPU K DOKUMENTOM

podľa {{R1049:nariadenia (ES) č. 1049/2001}} a {{TFEU15:článku 15 ZFEÚ}}

Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán Whelan,

týmto reagujem na Vaše rozhodnutie zo 7. januára 2026, ktorým ste mi odmietli prístup k dokumentom v spise vo veci [M.10815](#). Odmietnutie opierate o všeobecnú domnienku o nezverejnení a o výnimky podľa [čl. 4 ods. 2 prvej a tretej zářazky nariadenia 1049/2001](#). Nižšie uvádzam dôvody, pre ktoré toto rozhodnutie neobstojí.

I. Všeobecná domnienka je vyvrátiteľná — a Vy ste jej uplatnenie neodôvodnili konkrétne

Vo svojom rozhodnutí sami uznávate, že domnienka uznaná judikatúrou „nevylučuje možnosť preukázať, že určité dokumenty nie sú touto domnienkou pokryté“. To je správne: Súdny dvor tak rozhodol vo veciach [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) aj [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Zároveň však uvádzate, že som to nepreukázal. To je procesne neudržateľné: nemôžem preukazovať vlastnosti dokumentov, ktorých zoznam mi odmietate poskytnúť. Komisia mi nesprístupnila ani inventár spisu — teda ani názvy, dátumy či pôvodcov jednotlivých

dokumentov. Domnienka tak v praxi nefunguje ako vyvrátiteľná, ale ako absolútna, čo je v rozpore s jej vlastným zmyslom.

⚠ **Žiadam preto, aby ste mi poskytli inventár spisu M.10815** — zoznam dokumentov s uvedením dátumu, pôvodcu a druhu dokumentu. Bez neho je právo preukázať opak podľa Odile Jacob a Agrofert iluzórne.

II. Domnienka nepokrýva všetky požadované dokumenty

Domnienka podľa Odile Jacob sa vzťahuje na dokumenty *vymenené medzi Komisiou a notifikujúcimi a tretími stranami*. Moja žiadosť sa však týka aj dokumentov, ktoré do tejto kategórie nespádajú, najmä:

- trhových analýz a interných posúdení vypracovaných samotným GR pre hospodársku súťaž,
- nezačierneného znenia rozhodnutia Komisie, teda aktu inštitúcie, nie podania strán,
- dokumentov, pri ktorých už uplynul akýkoľvek rozumný čas na ochranu obchodnej citlivosti.

Pri týchto kategóriách bolo Vašou povinnosťou vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie. Vaše rozhodnutie takéto preskúmanie neobsahuje ani v náznaku.

III. Prevažujúci verejný záujem — konkrétny, nie všeobecný

Môj argument o verejnom záujme ste odmietli ako „úvahy čisto všeobecnej povahy“. Uvádzam ho preto konkrétne a s odkazom na Váš vlastný text.

V bodoch 138 až 142 rozhodnutia [M.10815](#) (strany 28 – 31) Komisia sama konštatuje, že na činnosť spoločného podniku sa vzťahuje [GDPR](#) aj [smernica 2002/58/ES](#), teda požiadavky zákonného základu, obmedzenia účelu, transparentnosti a kvalifikovaného súhlasu podľa [čl. 4 bodu 11 GDPR](#). V bode 142 však Komisia výslovne uvádza, že tieto pravidlá rozoberá *len* na účely posúdenia koncentrácie a že jej analýza nemá vplyv na posúdenie súladu strán s nimi.

⚠ **Toto je jadro veci.** Komisia pravidlá pomenovala, ale ich dodržiavanie nepreskúmala — a podklady, z ktorých by to bolo možné overiť, sú začiernené alebo utajené. Verejný záujem tu teda nie je abstraktný: ide o overiteľnosť toho, či koncentrácia schválená Komisiou nelegalizovala praktiky, ktoré samotná Komisia neoverila.

Ďalej upozorňujem, že vo veci prebieha konanie pred Všeobecným súdom Európskej únie (vec [T-61/26](#)). Prístup k podkladom je preto nevyhnutný aj na výkon práva na účinný prostriedok nápravy podľa [článku 47 Charty](#). Súd nemôže preskúmať akt, ktorého skutkový základ nie je prístupný ani jemu, ani žalobcovi.

III.b Konkrétne podozrenie podľa čl. 101 a 102 ZFEÚ

Spoločný podnik spája štyroch dominantných operátorov na trhu elektronických komunikácií. Práve tie časti podkladov, ktoré sú začiernené alebo utajené, sa týkajú oblastí, ktoré sú klasickými znakmi koordinácie: tvorby cien, zdieľania údajov, prístupu k infraštruktúre a

mechanizmov riadenia. Ide teda o dokumenty, z ktorých jediných možno posúdiť, či schválená štruktúra nefunguje ako nástroj zosúladeného postupu v zmysle [článku 101 ZFEÚ](#), prípadne zneužitia kolektívneho dominantného postavenia podľa [článku 102 ZFEÚ](#).

Toto podozrenie nie je hypotetické ani súkromné. V tej istej veci som Komisii podal formálnu sťažnosť na kartelové praktiky (Form C), ktorú má Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž na stole. Nastáva tak situácia, v ktorej Komisia posudzuje sťažnosť na konanie, ktorého skutkový základ odmieta sprístupniť komukoľvek inému. Jediným subjektom schopným vec vyhodnotiť tak zostáva ten, kto koncentráciu schválil. To je v rozpore so zmyslom [článku 15 ZFEÚ](#).

III.c Ochrana finančných záujmov Únie (čl. 325 ZFEÚ)

Únia spolufinancuje projekty digitálnej a telekomunikačnej infraštruktúry, okrem iného prostredníctvom Európskej investičnej banky a programu InvestEU; podľa verejne dostupných údajov je jeden z účastníkov koncentrácie priemyselným partnerom v projektoch financovaných z verejných zdrojov Únie. Ak sa ceny v tomto sektore tvoria v štruktúre, ktorej koordinačné mechanizmy nie je možné overiť, verejné prostriedky do nej plynú bez akejkoľvek kontroly.

[Článok 325 ZFEÚ](#) ukladá Únii a členským štátom povinnosť bojovať proti podvodom a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Záujem na overiteľnosti toho, či verejné prostriedky nekončia v cenách vytvorených neoveriteľnou koordináciou, je verejným záujmom par excellence — a je odlišný od môjho súkromného záujmu, na ktorý sa vo svojom rozhodnutí odvolávate.

IV. Čiastočný prístup podľa čl. 4 ods. 6 nebol reálne posúdený

V oddiele 4 Vášho rozhodnutia uvádzate, že ste zvážili čiastočný prístup, a následne ma odkazujete na oddiel 1.2 formulára CO a na dokumenty, ktoré už sú verejné. To však nie je posúdenie čiastočného prístupu — je to odkaz na to, čo je verejné aj bez Vášho rozhodnutia.

Čiastočný prístup podľa [čl. 4 ods. 6 nariadenia 1049/2001](#) znamená sprístupnenie tých častí neverejných dokumentov, na ktoré sa výnimka nevzťahuje. Také posúdenie vo Vašom rozhodnutí chýba. Žiadam ho vykonať a jeho výsledok odôvodniť dokument po dokumente.

V. Dobrá správa a transparentnosť

Odôvodnenie rozhodnutia je formulované všeobecne a opakuje ustálené formulácie bez väzby na konkrétny spis. Tým nie je splnená povinnosť odôvodnenia podľa [článku 41 Charty](#) ani požiadavka transparentnosti podľa [článku 15 ZFEÚ](#) a [článku 42 Charty](#).

VI. Žiadam

1. **poskytnúť inventár spisu** vo veci [M.10815](#) (zoznam dokumentov s dátumom, pôvodcom a druhom),

2. **vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie** každého požadovaného dokumentu namiesto paušálneho odkazu na všeobecnú domnienku,
3. **posúdiť čiastočný prístup** podľa [čl. 4 ods. 6 nariadenia 1049/2001](#) a odôvodniť ho dokument po dokumente,
4. **sprístupniť nezačiernené znenie rozhodnutia** vo veci [M.10815](#) a interné trhové analýzy GR COMP,
5. **vyhodnotiť prevažujúci verejný záujem** vo svetle [bodov 138 – 142 vlastného rozhodnutia Komisie](#) a prebiehajúceho konania [T-61/26](#),
6. **zohľadniť pri tomto vyhodnutení** moju prebiehajúcu sťažnosť na kartelové praktiky podľa [čl. 101](#) a [102 ZFEÚ](#) v tej istej veci,
7. **posúdiť verejný záujem aj z hľadiska čl. 325 ZFEÚ**, teda ochrany finančných záujmov Únie pri projektoch digitálnej infraštruktúry spolufinancovaných z verejných zdrojov.

VII. Výhrada ďalších krokov

Ak Komisia na túto odpoveď nezareaguje vecne, vyhradzujem si sťažnosť európskemu ombudsmanovi pre nesprávny úradný postup a využitie súdnych prostriedkov nápravy podľa [článku 263 ZFEÚ](#). Táto výhrada má právny účinok odo dňa doručenia tohto listu.

Táto vec je súčasťou iniciatívy FIA FOX za férový a konkurenčný internetový trh v EÚ. Korešpondencia je zverejňovaná s cieľom informovať verejnosť o postupe inštitúcií vo veci verejného záujmu.

S úctou,

V Kumhausene 19. 07. 2026


Peter Ferenc
občan Európskej únie

Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES) v zmysle nariadenia eIDAS.

Demandeur:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Téléphone: +49 157 317 33332

 FAX: +1 231 538 6409

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Téléphone: +32 2 299 11 11

 Ligne directe: +32 229-86103

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Votre référence: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Affaire: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Notre référence: TFIA-2026-JV-009

RÉPONSE À LA DÉCISION REFUSANT L'ACCÈS AUX DOCUMENTS

au titre du {{R1049:règlement (CE) n° 1049/2001}} et de l'{{TFEU15:article 15 TFUE}}

Madame la Directrice générale, Monsieur Whelan,

je réponds par la présente à votre décision du 7 janvier 2026 par laquelle vous m'avez refusé l'accès aux documents du dossier dans l'affaire [M.10815](#). Ce refus est fondé sur la présomption générale de non-divulgation et sur les exceptions prévues à l'[article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement 1049/2001](#). J'expose ci-après les motifs pour lesquels cette décision ne saurait être maintenue.

I. La présomption générale est réfragable — et vous n'avez pas motivé concrètement son application

Dans votre décision, vous reconnaissez vous-même que la présomption consacrée par la jurisprudence « n'exclut pas la possibilité de démontrer que certains documents ne sont pas couverts par la présomption ». Cela est exact : la Cour de justice l'a jugé dans les affaires [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) et [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Vous indiquez toutefois que je ne l'aurais pas démontré. Cela est procéduralement intenable : je ne saurais démontrer les caractéristiques de documents dont vous refusez de me communiquer la liste. La Commission ne m'a pas même donné accès à un inventaire du

dossier — ni aux intitulés, ni aux dates, ni aux auteurs des différents documents. En pratique, la présomption ne fonctionne donc pas comme réfragable mais comme absolue, ce qui est contraire à sa raison d'être.

⚠ **Je demande dès lors que vous me communiquiez l'inventaire du dossier dans l'affaire M.10815** — une liste des documents indiquant la date, l'auteur et le type de chaque document. À défaut, le droit d'apporter la preuve contraire selon Odile Jacob et Agrofert est illusoire.

II. La présomption ne couvre pas l'ensemble des documents demandés

La présomption issue de l'arrêt Odile Jacob vise les documents *échangés entre la Commission et les parties notifiantes et les autres parties (tierces)*. Or ma demande porte également sur des documents qui ne relèvent pas de cette catégorie, en particulier :

- les analyses de marché et les appréciations internes établies par la DG Concurrence elle-même,
- la version non expurgée de la décision de la Commission, soit un acte de l'institution et non un mémoire des parties,
- les documents pour lesquels tout délai raisonnable de protection de la sensibilité commerciale est déjà écoulé.

Pour ces catégories, il vous incombait de procéder à un examen concret et individuel. Votre décision ne comporte pas la moindre trace d'un tel examen.

III. Intérêt public supérieur — concret et non général

Vous avez écarté mon argumentation relative à l'intérêt public en la qualifiant de « considérations d'ordre purement général ». Je l'expose donc de manière concrète et par référence à votre propre texte.

Aux considérants 138 à 142 de la décision [M.10815](#) (pages 28 – 31), la Commission constate elle-même que tant le [RGPD](#) que la [directive 2002/58/CE](#) s'appliquent aux activités de l'entreprise commune, soit les exigences de base juridique, de limitation des finalités, de transparence et de consentement qualifié au sens de l'[article 4, point 11, du RGPD](#). Au considérant 142, la Commission indique toutefois expressément qu'elle n'examine ces règles *qu'aux fins de l'appréciation de la concentration* et que son analyse est sans préjudice de l'appréciation du respect de celles-ci par les parties.

⚠ **C'est là le cœur de l'affaire.** La Commission a énoncé les règles sans en vérifier le respect — et les documents permettant cette vérification sont expurgés ou tenus secrets. L'intérêt public n'est donc pas ici abstrait : il porte sur la possibilité de vérifier si une concentration autorisée par la Commission n'a pas légalisé des pratiques que la Commission elle-même n'a jamais vérifiées.

Je signale en outre qu'une procédure est pendante devant le Tribunal de l'Union européenne (affaire [T-61/26](#)). L'accès aux pièces est dès lors également nécessaire à l'exercice du droit à un recours effectif au sens de l'[article 47 de la charte](#). Une juridiction ne saurait contrôler un acte dont le fondement factuel n'est accessible ni à elle ni au requérant.

III.b Soupçon concret au titre des articles 101 et 102 TFUE

L'entreprise commune réunit quatre opérateurs dominants sur le marché des communications électroniques. Or, les parties des pièces qui sont précisément expurgées ou tenues secrètes concernent des domaines constituant des indices classiques de coordination : formation des prix, partage des données, accès aux infrastructures et mécanismes de gouvernance. Il s'agit donc des seuls documents permettant d'apprécier si la structure autorisée ne fonctionne pas comme un instrument de pratique concertée au sens de l'[article 101 TFUE](#), voire d'abus de position dominante collective au sens de l'[article 102 TFUE](#).

Ce soupçon n'est ni hypothétique ni privé. Dans la même affaire, j'ai introduit auprès de la Commission une plainte formelle pour pratiques de cartel (formulaire C), dont la direction générale de la concurrence est saisie. Il en résulte une situation dans laquelle la Commission apprécie une plainte portant sur un comportement dont elle refuse de divulguer le fondement factuel à quiconque. La seule entité en mesure d'apprécier l'affaire demeure ainsi celle qui a autorisé la concentration. Cela est contraire à la finalité de l'[article 15 TFUE](#).

III.c Protection des intérêts financiers de l'Union (article 325 TFUE)

L'Union cofinance des projets d'infrastructures numériques et de télécommunications, notamment par l'intermédiaire de la Banque européenne d'investissement et du programme InvestEU ; selon des informations publiquement accessibles, l'une des parties à la concentration est partenaire industriel de projets financés sur fonds publics de l'Union. Si les prix dans ce secteur se forment au sein d'une structure dont les mécanismes de coordination ne peuvent être vérifiés, des fonds publics y affluent sans le moindre contrôle.

L'[article 325 TFUE](#) impose à l'Union et aux États membres de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. L'intérêt à pouvoir vérifier que des fonds publics ne se retrouvent pas dans des prix issus d'une coordination invérifiable constitue un intérêt public par excellence — et il se distingue de l'intérêt privé auquel vous vous référez dans votre décision.

IV. L'accès partiel au titre de l'article 4, paragraphe 6, n'a pas été réellement apprécié

À la section 4 de votre décision, vous indiquez avoir envisagé l'accès partiel, puis vous me renvoyez à la section 1.2 du formulaire CO ainsi qu'à des documents *déjà* publics. Or il ne s'agit pas d'une appréciation de l'accès partiel — c'est un renvoi à ce qui est public même sans votre décision.

L'accès partiel au sens de l'[article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001](#) implique la divulgation des parties des documents non publics qui ne relèvent pas de l'exception. Une

telle appréciation fait défaut dans votre décision. Je demande qu'elle soit effectuée et que son résultat soit motivé document par document.

V. Bonne administration et transparence

La motivation de la décision est rédigée en termes généraux et reprend des formules constantes sans lien avec le dossier concret. Il n'est ainsi satisfait ni à l'obligation de motivation au titre de l'[article 41 de la charte](#), ni à l'exigence de transparence au titre de l'[article 15 TFUE](#) et de l'[article 42 de la charte](#).

VI. Je demande

1. **de communiquer l'inventaire du dossier** dans l'affaire [M.10815](#) (liste des documents avec date, auteur et type),
2. **de procéder à un examen concret et individuel** de chaque document demandé au lieu d'un renvoi global à la présomption générale,
3. **d'apprécier l'accès partiel** au titre de l'[article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001](#) et de le motiver document par document,
4. **de divulguer la version non expurgée de la décision** dans l'affaire [M.10815](#) ainsi que les analyses de marché internes de la DG COMP,
5. **d'apprécier l'intérêt public supérieur** à la lumière des [considérants 138 – 142 de la décision de la Commission elle-même](#) et de la procédure pendante [T-61/26](#),
6. **de prendre en compte dans cette appréciation** ma plainte pendante pour pratiques de cartel au titre des [articles 101](#) et [102 TFUE](#) dans la même affaire,
7. **d'apprécier l'intérêt public également sous l'angle de l'article 325 TFUE**, à savoir la protection des intérêts financiers de l'Union dans les projets d'infrastructures numériques cofinancés sur fonds publics.

VII. Réserve de démarches ultérieures

Si la Commission ne répond pas au fond à la présente réponse, je me réserve le droit de saisir le Médiateur européen pour mauvaise administration et d'exercer les voies de recours juridictionnelles au titre de l'[article 263 TFUE](#). Cette réserve produit ses effets juridiques à compter de la date de réception de la présente lettre.

La présente affaire s'inscrit dans l'initiative FIA FOX pour un marché de l'internet équitable et concurrentiel dans l'UE. La correspondance est publiée afin d'informer le public sur la conduite des institutions dans une affaire d'intérêt public.

Veillez agréer l'expression de ma
considération distinguée,



Peter Ferenc

Kumhausen, le 19. 07. 2026

citoyen de l'Union européenne

Le présent document est signé au moyen d'une signature électronique qualifiée (QES) au sens du règlement eIDAS.